REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA – QUINTA SEZIONE CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del dott. Fabio De Palo,

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3639 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra

Parte_1 ATTRICE

con gli avv.ti Francesco Montone e Filomena Bellizzi

e

Controparte_1 CONVENUTO

con l'avv. Massimo Cirilli

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte_1 ha impugnato avanti a questo Tribunale due delibere del 13.2.2020 con cui l'assemblea del *CP_1* convenuto – con riferimento al punto n. 2 dell'ordine del giorno – ha stabilito che:

– 1. *"all'unanimità rettifica la delibera del 21 novembre 2019 che al punto 7 all'o.d.g. si esprimeva per l'annullamento di tutte le delibere assunte nell'assemblea del 24/04/2019 (rectius, 2014, n.d.r.), e all'unanimità dichiara annullati soltanto i rendiconti che erano stati specificati all'o.d.g. del 21/11/2019: fondo Pagano 2013, fondo manutenzioni urgenti, fondo sostituzione cabine elettriche, per quanto riguarda gli altri rendiconti approvati il 24/04/2019 – Fondo Pagano 2012, esercizio ordinario 2012, esercizio ordinario 2013 – l'assemblea richiede che la loro conferma/annullamento sia posta all'o.d.g. di una prossima assemblea";*

– 2. *"all'unanimità delibera di consegnare la SCIA del Certificato Prevenzione Incendi dietro espressa dichiarazione sottoscritta che il documento non verrà consegnato a terzi e non sarà prodotto in nessuno dei procedimenti giudiziari in essere. I condomini all'unanimità dichiarano di non prestare il loro consenso al trasferimento dei dati a terze persone desumibili dai citati documenti"*.

Parte attrice ha dedotto – in via preliminare – la nullità della prima delibera in quanto adottata in violazione del quorum deliberativo fissato dall'art. 1136, commi 1 e 4, cod. civ.

Ha inoltre dedotto – nel merito – l'illegittimità della medesima delibera con particolare riguardo all'annullamento dei rendiconti poiché – nell'assunto – non sarebbero stati sostituiti, di talchè sarebbe insorto un grave pregiudizio per la continuità amministrativa e contabile della gestione condominiale.

Ha invece dedotto l'illegittimità della seconda delibera in quanto l'amministratore le avrebbe previamente negato di prendere visione ed estrarre copia della SCIA e degli allegati tecnici del Certificato Prevenzione Incendi del garage condominiale, sicchè le sarebbe stato impedito di verificare la correttezza della ripartizione delle somme a carico dei condomini nel relativo rendiconto con particolare riguardo all'effettuazione di lavori di messa insicurezza e di adeguamento alla normativa per la prevenzione incendi del locale garage.

Ha pertanto concluso per l'annullamento di entrambe le delibere.

Il *Controparte_1* – nel costituirsi – ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità della domanda per violazione del termine decadenziale ex art. 1137 cod. civ., nonché la sua improcedibilità per *asimmetria* tra la domanda di mediazione e l'atto introduttivo del presente giudizio.

Ha poi dedotto – nel merito – la carenza di interesse ad agire di parte attrice con riferimento all'impugnativa della prima delibera e l'infondatezza della doglianza con riferimento alla seconda.

Ha pertanto concluso – in via preliminare – per l'inammissibilità e improcedibilità dell'impugnativa, nonchè – nel merito – per il rigetto delle domande.

A seguito di deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione all'udienza in data 6.12.2022.

Il Tribunale – sulla base di tali premesse – osserva quanto segue.

Deve essere rilevata – in via preliminare ed assorbente – la fondatezza dell'eccezione preliminare di improcedibilità formulata dal *CP_1* convenuto.

In particolare, seppur tale eccezione sia stata – impropriamente – qualificata nei termini di *"asimmetria"* tra l'istanza di mediazione e l'atto introduttivo del presente giudizio, emerge, dall'istanza di mediazione, la *totale assenza* delle ragioni – ovvero delle censure – sulle quali l'istante intendeva fondare illegittimità delle delibere impugnate (all. 7 atto di citazione).

L'indicazione delle ragioni a sostegno della pretesa è invece indefettibile, per un verso, allo scopo di instaurare – validamente – il contraddittorio con il chiamato in mediazione in ossequio alla naturale funzione conciliativa della procedura e, per altro verso, al fine di cristallizzare, seppur in termini flessibili, la *causa petendi* della domanda giudiziale introduttiva dell'eventuale giudizio di merito.

Tale *radicale omissione*, nella fattispecie, si pone in aperto contrasto con i requisiti minimi di validità dell'istanza di mediazione fissati dall'art. 4, comma 2, del D.lvo. n. 28/2010, a mente del quale *"L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e* ***le ragioni della pretesa****"*, di talchè la procedura non può considerarsi validamente esperita.

Ne discende, pertanto, il mancato avveramento della condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lvo. n. 28/2010.

Si tratta di questione – di natura assorbente – che rende superflua ogni ulteriore valutazione.

Le spese processuali – liquidate ex d.m. 55/2014 – seguono la soccombenza dell'attrice.

P.Q.M.

definitivamente pronunziando,

dichiara l’improcedibilità della domanda;

condanna l’attrice a rimborsare al *CP_1* convenuto le spese processuali, liquidate in *euro 2.500,00* per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e Cassa come per legge.

28.2.2023. IL GIUDICE